

Arbeitsvertrag

zwischen

Der **FHM Hotelservice GmbH**, vertreten durch die Geschäftsführerin Snezhana Todorova

Berner Straße 38

60437 Frankfurt am Main

- nachfolgend „Arbeitgeber“ genannt -

und

Name, Anschrift:

Alona Likhoto

Auenstr. 13

85283 Wolnzach

- nachfolgend „Arbeitnehmer/-in“ genannt -

wird folgender Arbeitsvertrag geschlossen.

§ 1 Tätigkeitsort und Tätigkeitsgebiet

1.

Der Arbeitnehmer wird als Mitarbeiter zur Erbringung von Dienstleistungen sowie zur Erbringung von Arbeiten in Hotelbetrieben/Gaststättenbetrieben/Veranstaltungsbetrieben mit der Ausführung nachstehender Tätigkeiten eingestellt:

Reinigungskraft/Housekeeping

Einsatzort: Holiday Inn Express Munich City, Neumarkter Straße 85b, 81673 München

2.

Der Arbeitgeber behält sich vor, dem Arbeitnehmer gemäß § 106 GewO unter Wahrung dessen berechtigter Interessen auch andere zumutbare, gleichwertige und seinen Fähigkeiten entsprechende Tätigkeiten zuzuweisen.

3. Auf das Arbeitsverhältnis finden die jeweils für den Arbeitgeber normativ geltenden Tarifverträge in ihrer jeweils gültigen Fassung Anwendung. Zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses sind dies die Tarifverträge „Rahmentarifvertrag für die gewerblichen Beschäftigten in der Gebäudereinigung“ und

der „Tarifvertrag zur Regelung der Mindestlöhne für gewerbliche Arbeitnehmer in der Gebäudereinigung im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland“ vom 01.10.2022. Die jeweils anwendbaren Tarifverträge sind beim Arbeitgeber jederzeit einsehbar. Entfällt die Tarifbindung des Arbeitgebers, gleich aus welchem Rechtsgrund, so sind die allgemeinen gesetzlichen Regelungen auf das Arbeitsverhältnis anwendbar. Im Falle eines Betriebsüberganges gilt dies entsprechend, wenn der neue Arbeitgeber nicht tarifgebunden ist. Ist der neue Arbeitgeber tarifgebunden, so gilt Satz 1. dieses Absatzes entsprechend.

§ 2 Arbeitszeit

1. Es wird Arbeit auf Abruf im Sinne des § 12 TzBfG vereinbart. Die Arbeitszeit beträgt durchschnittlich 9 Stunden wöchentlich, höchstens jedoch 40 Stunden im Kalendermonat. Die Lage der Arbeitszeit teilt der Arbeitgeber jeweils mindestens vier Tage im Voraus mit. Die tägliche Arbeitszeit beträgt mindestens 3 zusammenhängende Stunden, sofern der Arbeitgeber keine längere Dauer abrufen. Der Arbeitgeber ist berechtigt, bis zu 25 % der vereinbarten wöchentlichen Arbeitszeit zusätzlich abzurufen sowie bis zu 20 % weniger abzurufen; die Obergrenze von 40 Stunden im Kalendermonat bleibt hiervon unberührt. Das monatliche Arbeitsentgelt darf die jeweils geltende Geringfügigkeitsgrenze (derzeit 603,00 € brutto monatlich, Stand 2026) nicht überschreiten. Mehrarbeit oder ausfallende Arbeitszeit kann durch Verkürzung oder Verlängerung der festgelegten Arbeitszeit an anderen Werktagen innerhalb von einem Monat ausgeglichen werden. Die Arbeitszeit beginnt und endet an der Arbeitsstelle. Die direkte Wegezeit zwischen mehreren aufzusuchenden Arbeitsstellen ist Arbeitszeit, wenn die Zeit zwischen dem Ende der ersten und dem Beginn der nächsten Arbeitsstelle (Rüstzeit) bis zu 3 Stunden beträgt.

2.

Die Eigenart der Beschäftigung erfordert es, Nachtarbeit in der Zeit von 22:00 Uhr bis 05:00 Uhr zu verrichten sowie an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 00:00 Uhr bis 24:00 Uhr zu arbeiten. Aus betrieblichen Gründen kann der Arbeitgeber Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit anordnen.

Die Eigenart der Beschäftigung erfordert es, Mehrarbeit (Überstunden) zu leisten. Überstunden sind die über die regelmäßige wöchentliche oder werktägliche Arbeitszeit gemäß der vereinbarten Arbeitszeit hinaus geleistete Arbeit.

Aus betrieblichen Gründen kann der Arbeitgeber Mehrarbeit anordnen.

§ 3 Beginn, Befristung des Arbeitsverhältnisses

1.

Das Arbeitsverhältnis beginnt am **01.08.2026**

2.

Das Arbeitsverhältnis wird zunächst befristet abgeschlossen und endet – ohne, dass es einer Kündigung bedarf – mit Ablauf des **31.07.2027**. Die Probezeit beträgt 6 Monate.

gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis beiderseits mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden.

3.

Der Arbeitnehmer sichert ausdrücklich zu, in den letzten drei Jahren vor Beginn dieses Arbeitsverhältnisses nicht bei dem Arbeitgeber dieses Vertrages beschäftigt gewesen zu sein.

4.

Das Arbeitsverhältnis kann entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gekündigt werden. Darüber hinaus gelten die tariflichen Bestimmungen. Im Falle der ordentlichen Kündigung kann das Arbeitsverhältnis beidseitig unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden. Durch eine Kündigung durch den Arbeitgeber beträgt die Kündigungsfrist, wenn das Arbeitsverhältnis

5 Jahre bestanden hat – 1 Monat zum Ende eines Kalendermonates,
8 Jahre bestanden hat – 3 Monate zum Ende eines Kalendermonates,
10 Jahre bestanden hat – 4 Monate zum Ende eines Kalendermonates,
12 Jahre bestanden hat – 5 Monate zum Ende eines Kalendermonates,
15 Jahre bestanden hat – 6 Monate zum Ende eines Kalendermonates,
20 Jahre bestanden hat – 7 Monate zum Ende eines Kalendermonates.

5.

Soweit das Arbeitsverhältnis innerhalb der ersten vier Wochen nach Neueinstellung beiderseits gekündigt wird, so gilt eine Kündigungsfrist von einem Werktag.

6.

Die Kündigung bedarf der Textform.

7.

Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Die Frist für die Erhebung der Kündigungsschutzklage bei dem Arbeitsgericht beträgt drei Wochen ab Zugang der schriftlichen Kündigung gemäß § 4 Kündigungsschutzgesetz.

Der Arbeitgeber ist einseitig berechtigt, den Arbeitnehmer während der Kündigungsfrist von der Arbeit, unter Anrechnung etwaiger Jahresurlaubsansprüche und eventueller Zeitguthaben unwiderruflich freizustellen, wenn das Interesse des Arbeitgebers an der Freistellung das Beschäftigungsinteresses des Arbeitnehmers überwiegt. Ein überwiegendes Interesse des Arbeitgebers wird insbesondere bei einer Störung des Vertrauensverhältnisses nach einem schweren Fehlverhalten des Arbeitnehmers vor oder wenn dessen Weiterbeschäftigung zu einer Gefährdung von Betriebsgeheimnissen, der Ordnung im Betrieb oder dem Verhältnis des Arbeitgebers zum Kunden beeinträchtigen würde.

8.

Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf des Monats, in dem der Arbeitnehmer das für ihn maßgebliche Regelrenteneintrittsalter in die gesetzliche Rentenversicherung erreicht hat.

Das Arbeitsverhältnis endet ferner mit Ablauf des Monats, in dem der Bescheid eines Rentenversicherungsträgers (Rentenbescheid) zugestellt wird, nach dem der Arbeitnehmer voll oder teilweise erwerbsgemindert ist. Der Arbeitnehmer hat den Arbeitgeber von der Zustellung des Rentenbescheides unverzüglich zu unterrichten. Beginnt die Rente erst nach der Zustellung des Rentenbescheides, endet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des dem Rentenbeginn vorangehenden Tages.

Das Arbeitsverhältnis endet nicht, wenn nach dem Bescheid des Rentenversicherungsträgers eine Rente auf Zeit gewährt wird. In diesem Fall ruht das Arbeitsverhältnis für den Zeitraum, für den eine Rente auf Zeit gewährt wird.

Im Falle einer teilweisen Erwerbsminderung endet das Arbeitsverhältnis nicht, wenn der Arbeitnehmer nach seinem von Rentenversicherungsträger festgestellten Leistungsvermögen auf seinen bisherigen oder einem anderen geeigneten und freien Arbeitsplatz weiterbeschäftigt werden kann. Voraussetzung ist jedoch, dass dringende betriebliche Gründe nicht entgegenstehen und der Arbeitnehmer innerhalb von 2 Wochen nach Zugang des Rentenbescheides seine Weiterbeschäftigung verlangt.

9.

Liegt zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine nach § 92 SGB IX erforderliche Zustimmung des Integrationsamtes noch nicht vor, endet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des Tages, dem die Zustellung des Zustimmungsbescheides des Integrationsamtes folgt.

10.

Verzögert der Arbeitnehmer schuldhaft den Rentenantrag oder bezieht er Altersrente nach § 236 ff. SGB VI oder ist er nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert, so tritt an die Stelle des Rentenbescheides das Gutachten des medizinischen Dienstes der Krankenkasse oder des Versicherungsträgers. Das Arbeitsverhältnis endet in diesem Falle mit Ablauf des Monats, in dem der Arbeitnehmer das Gutachten erhält.

§ 4 Vergütung/betriebliche Altersvorsorge

1.

Die Vergütung richtet sich nach den tariflichen und nach den gesetzlichen Bestimmungen. Der Arbeitnehmer wird in die **Lohngruppe 1** des Rahmentarifvertrages für die gewerblichen Beschäftigten in der Gebäudereinigung eingruppiert. Die Tätigkeit des Arbeitnehmers entspricht überwiegend den Tätigkeiten in der Lohngruppe 1. Sollte der Arbeitnehmer überwiegend Tätigkeiten einer höheren Lohngruppe ausüben, so wird er nach Beginn der Tätigkeiten nach drei Monaten in die höhere Lohngruppe eingruppiert. Tätigkeiten einer höheren Lohngruppe sind im Übrigen entsprechend ihrem zeitlichen Anteil nach der höheren Lohngruppe zu entlohnen.

Im Falle der Vorlage eines Nachweises einer dreijährigen Berufsausbildung erfolgt eine Eingruppierung in die Lohngruppe 7.

Der Stundenlohn für die Lohngruppe 1 beträgt 15.00 €.

2. Soweit der Arbeitgeber über die Vergütungen des vorbezeichneten Absatzes hinaus Sonderzahlungen gewährt, so handelt es sich um freiwillige Leistungen aufgrund einer vom Arbeitgeber jeweils gesondert zu treffende Entscheidung. Deshalb besteht ein Rechtsanspruch auf die wiederholte oder dauerhafte Gewährung derartiger freiwilliger Leistungen nicht.

3.

Eine Abtretung oder Verpfändung der Vergütung ist nur unter den gesetzlichen Bestimmungen zulässig. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Zustimmung zu erteilen, wenn die Verpfändung oder Abtretung erfolgt, um Forderungen gegen den Arbeitnehmer zu sichern.

4.

Für den Fall einer irrtümlichen Überzahlung oder Fehlzahlung der Vergütung ist der Arbeitnehmer verpflichtet, den überzahlten Betrag unverzüglich zurückzuzahlen. Der Einwand der Entreicherung ist ausgeschlossen, wenn die rechtsgrundlose Überzahlung oder Fehlzahlung so offensichtlich waren, dass der Arbeitnehmer diese hätte ohne Weiteres erkennen müssen oder die Überzahlung oder Fehlzahlung auf Umständen beruht, die der Arbeitnehmer zu vertreten hat.

5.

Die Vergütung ist zum jeweils 15. des Folgemonates der Arbeitserbringung fällig und wird auf das vom Arbeitnehmer angegebene Konto unbar überwiesen. Barzahlungen sind ausgeschlossen. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, ein für die Zahlung bereites Konto in der Bundesrepublik Deutschland zu benennen. Zahlungen auf ein Konto Dritter sind ausgeschlossen, auch dann, wenn der Arbeitnehmer eine Kontovollmacht nachweist.

6.

Der Anspruch auf eine betriebliche Altersvorsorge besteht nicht. Auf die gesetzliche Möglichkeit der Entgeltumwandlung wird hingewiesen.

§ 5 Arbeitskleidung

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, während der Arbeit Arbeitskleidung zu tragen, die ihm vom Arbeitgeber gestellt wird. Eine Kautions dafür in Höhe von 50,00 € netto wird vom ersten Gehalt einbehalten und bei unbeschädigter Rückgabe der Arbeitskleidung dem Arbeitgeber wieder ausbezahlt. Diese händigt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer zu Beginn des Arbeitsverhältnisses aus. Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses und auf Aufforderung durch den Arbeitgeber ist die Arbeitskleidung sauber und in ordentlichem Zustand wieder zurückzugeben. Bei Nichtrückgabe oder Beschädigung verfällt der Rückzahlungsanspruch, soweit der Arbeitnehmer wenigstens grob fahrlässig handelt. Dem Arbeitnehmer bleibt es jedoch unbenommen, den Ersatz für die nicht zurückgegebene Berufsbekleidung auf eigene Kosten beschaffen.

§ 6 Arbeitsverhinderung, Verspätungen

1. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, der vom Arbeitgeber hierfür vorgesehenen Stelle, ansonsten dem Vorgesetzten bzw. seinem Vertreter, jede Arbeitsverhinderung einschließlich der Krankmeldung und

der Verspätung anzuzeigen. Die Anzeige kann sowohl telefonisch, per Text (SMS, E-Mail oder WhatsApp-Nachricht) oder schriftlich erfolgen. Die Anzeige hat unverzüglich, spätestens jedoch im Laufe des Tages der Verhinderung oder der Verspätung zu erfolgen. Ist der Arbeitnehmer hierzu tatsächlich aus Gründen, die in seiner Person liegen, nicht in der Lage, so hat er in gleicher Weise die Information des Arbeitgebers durch Dritte zu veranlassen. Krankmeldungen sind vor Arbeitsbeginn mitzuteilen. Die fehlende Anzeige führt zu einem unentschuldigtem Fehlen. Dies kann eine Abmahnung und im Wiederholungsfalle die Kündigung des Arbeitsverhältnisses nach sich führen.

2.

Die Arbeitsunfähigkeit in Form der Erkrankung ist durch eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung unverzüglich nachzuweisen. Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und die voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit sind unverzüglich per E-Mail, elektronisch zur Verfügung gestellter Fotografie oder per Post nachzuweisen, es sei denn, die elektronische Arbeitsunfähigkeit des Arztes wird sofort nach dem Arztbesuch vom Arzt an den Arbeitgeber übersandt. Unabhängig davon, ob eine elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in Papierform erstellt wird, ist der Nachweis spätestens vor Ablauf des 2. Tages nach Feststellung der Arbeitsunfähigkeit dem Arbeitgeber durch Vorlage der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nachzuweisen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit über die angegebene Zeit hinaus an, hat der Arbeitnehmer den Arbeitgeber unverzüglich zu unterrichten und unverzüglich ein Anschlussattest vorzulegen. Davon unberührt bleibt das Recht des Arbeitgebers, im Einzelfall eine frühere Vorlage der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu verlangen.

§ 7 Urlaub

Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf einen gesetzlichen Mindesturlaub von 20 Arbeitstagen pro Kalenderjahr bei einer Beschäftigung an 5 Tagen pro Woche. Der Arbeitnehmer hat zusätzlich zu dem gesetzlichen Mindesturlaub einen tariflichen Urlaub von weiteren 4 Tagen Arbeitstagen pro Kalenderjahr. Hört sich der allgemeine gesetzliche Mindesturlaub, so verringert sich der zusätzliche Tarifurlaubsanspruch in gleichem Umfang. Sonderurlaub besonders geschützter Personengruppen wird nicht angerechnet. Der Urlaub ist möglichst zusammenhängend zu nehmen. Bei der Gewährung von Urlaub wird zuerst der gesetzliche Urlaub eingebracht. Für den zusätzlichen tariflichen Urlaub gilt abweichend von dem gesetzlichen Mindesturlaub, dass der Urlaubsanspruch nach Ablauf des Übertragungszeitraumes gemäß § 7 Abs. 3 Bundesurlaubsgesetzes auch dann verfällt, wenn er wegen Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers nicht genommen werden kann.

Der Arbeitnehmer kann den Urlaub erst antreten, wenn dieser vom Arbeitgeber schriftlich genehmigt oder festgelegt ist.

Kann der gesetzliche Urlaub wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses ganz oder teilweise nicht mehr gewährt werden, so ist er nach Maßgabe der jeweils gültigen gesetzlichen Regelung abzugelten. Der zusätzliche tarifliche Urlaub wird nicht abgegolten.

Konnte der Urlaub wegen Krankheit im laufenden Kalenderjahr nicht genommen werden, erlischt der gesetzliche Urlaubsanspruch 12 Monate nach Ablauf des gesetzlichen Übertragungszeitraums.

§ 8 Nebentätigkeiten

Der Arbeitnehmer ist nicht zur Aufnahme von Nebentätigkeiten ohne vorherige Zustimmung des Arbeitgebers berechtigt. Bei der Zustimmung des Arbeitgebers sind betriebliche Gründe mit einzustellen.

§ 10 Geheimhaltung

1.

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sowie betriebliche Angelegenheiten vertraulicher Natur, die als solche von der Geschäftsleitung schriftlich oder mündlich bezeichnet werden bzw. offensichtlich als solche zu erkennen sind, geheim zu halten und ohne ausdrückliche Genehmigung der Geschäftsleitung keinen dritten Personen zugänglich zu machen. Diese Pflicht erstreckt sich auch auf Angelegenheiten anderer Gesellschaften, mit denen der Arbeitgeber wirtschaftlich oder organisatorisch verbunden ist, einschließlich auf Angelegenheiten der Unternehmen, bei denen der Arbeitnehmer eingesetzt wird (Einsatzunternehmen). Die Geheimhaltung ist sowohl gegenüber Außenstehenden als auch gegenüber anderen Mitarbeitern des Arbeitgebers sowie des Einsatzunternehmens, die mit dem betreffenden Sachverhalt nicht unmittelbar befasst sind, zu wahren.

2.

Die Geheimhaltungspflicht beginnt mit Unterzeichnung dieses Vertrags und gilt auch über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus fort.

3.

Der Arbeitnehmer wird allgemeinen und speziellen Anweisungen des Arbeitgebers zur Geheimhaltung Folge leisten. Im Zweifelsfall wird der Arbeitnehmer eine Weisung des Arbeitgebers zur Vertraulichkeit bestimmter Tatsachen einholen.

§ 11 Telefon-, Handy-, EDV- und E-Mail-Nutzung

1.

Die betrieblichen EDV-Einrichtungen (Computer, Laptop, Programme), Telekommunikationseinrichtungen (Telefone, Telefax, Handy) und Kopiergeräte dürfen nur zu arbeitsvertraglichen Zwecken genutzt werden. Während der Arbeitszeit ist es untersagt, das private Handy zu nutzen.

2.

Die Verpflichtung zur ausschließlich dienstlichen Nutzung gilt ebenso für die Nutzung von E-Mail und Internet. Sollte der Arbeitnehmer E-Mails privaten Inhalts erhalten, sind diese unverzüglich und vollständig zu löschen.

§ 12 sonstige Pflichten des Arbeitnehmers

1.

Der Arbeitnehmer beachtet die als Anlage beigelegte Betriebs- und Arbeitsordnung.

2.

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, jede Änderung seiner Anschrift, seines Familienstandes und seines Aufenthaltsstatus dem Arbeitgeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

3.

Der Arbeitnehmer versichert ausdrücklich, dass er über einen Aufenthaltstitel verfügt, der es ihm ermöglicht, in der Bundesrepublik Deutschland einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit nachzugehen. Das Arbeitsverhältnis steht unter der aufschiebenden Bedingung des Nachweises eines entsprechend gültigen Aufenthaltstitels durch den Arbeitnehmer.

Erlischt der Aufenthaltstitel, gleich aus welchem Grund, endet das Arbeitsverhältnis, ohne dass es einer Kündigung bedarf mit Ablauf der Wirksamkeit des Aufenthaltstitels.

§ 13 Herausgabe von Arbeitsmitteln und Unterlagen

1.

Der Arbeitnehmer hat auf Verlangen des Arbeitgebers - aber auch bei längerer Abwesenheit im Unternehmen, wie im Falle von Urlaub, Kündigung, Freistellung oder Ähnlichem - sämtliche Arbeitsunterlagen, -mittel und -ergebnisse, insbesondere die Uniform sowie Unterlagen, Urkunden, Aufzeichnungen, Notizen, Entwürfe oder hiervon gefertigte Durchschriften oder Kopien, gleichgültig auf welchem Datenträger, an den Arbeitgeber zurück- bzw. herauszugeben. Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses hat er dies unaufgefordert zu tun.

2.

Dieselbe Verpflichtung gilt hinsichtlich sämtlicher weiterer Sachen und Gegenstände, die im Eigentum des Arbeitgebers stehen, wie beispielsweise Firmenfahrzeug, Berechtigungskarten, Schlüssel, Mobiltelefon, Laptop oder Ähnliches.

§ 14 Ausschlussfristen

1.

Alle beiderseitigen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis und solche, die mit dem Arbeitsverhältnis in Verbindung stehen, verfallen, wenn sie nicht innerhalb von 3 Monaten (in Worten: drei) nach ihrer Fälligkeit schriftlich geltend gemacht werden. Lehnt die jeweils andere Partei den Anspruch ab oder erklärt sie sich nicht innerhalb von 3 Wochen (in Worten: drei) nach der Geltendmachung des Anspruches, so verfällt dieser, wenn er nicht innerhalb von 3 Monaten (in Worten: drei) nach der Ablehnung oder dem Fristablauf gerichtlich geltend gemacht wird.

2. Die Ausschlussfristen werden durch Vergleichsverhandlungen getrennt.

§ 15 Schriftformerfordernis

1. Änderungen, Ergänzungen und die Aufhebung dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung dieser Schriftformklausel selbst. Ausgeschlossen sind damit insbesondere Vertragsänderungen durch betriebliche Übung. Das vorstehende Schriftformerfordernis findet keine Anwendung bei Abreden, die nach Vertragsschluss unmittelbar zwischen den Parteien mündlich getroffen werden.

2.

Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

§ 16 Salvatorische Klausel

1. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

2. Die Vertragsparteien sind im Falle einer unwirksamen Bestimmung verpflichtet, über eine wirksame und zumutbare Ersatzregelung zu verhandeln, die dem von den Vertragsparteien mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck möglichst nahekommt.

Frankfurt am Main, den 29.07.2026

FHM Hotelservice GmbH

Berner Straße 38

60437 Frankfurt am Main

Tel.: 0160 97044182

Email: info@fhmhotelservice.de

Arbeitgeber

Arbeitnehmer

Erklärung zur Rentenversicherung (Minijob)

Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung nach § 6 Abs. 1b SGB VI

Name: Likhoto

Vorname: Alona

RV-Nummer: 54 150886 B 508 Firmenpersonalnummer: _____

Ich bin als Arbeitnehmerin geringfügig entlohnt beschäftigt (Minijob) im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV. Diese Beschäftigung ist grundsätzlich versicherungspflichtig in der gesetzlichen Rentenversicherung.

Ich wurde darüber informiert, dass ich mich nach § 6 Abs. 1b SGB VI auf Antrag von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreien lassen kann. Bitte Zutreffendes ankreuzen:

- ☐ Ich beantrage die Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung nach § 6 Abs. 1b SGB VI.
- ☐ Ich verzichte auf die Befreiung. Der Arbeitnehmeranteil zur gesetzlichen Rentenversicherung wird vom Entgelt einbehalten (Aufstockung auf den vollen Beitragssatz).

Die Befreiung wirkt ab Beginn des Kalendermonats, in dem der Antrag beim Arbeitgeber eingeht, frühestens jedoch ab Beginn der Beschäftigung, sofern der Antrag innerhalb von zwei Wochen nach Aufnahme der Beschäftigung vorliegt.

Die Befreiung ist für die gesamte Dauer der Beschäftigung bindend und kann nicht widerrufen werden. Sie endet mit Aufgabe der Beschäftigung.

Werden mehrere geringfügig entlohnte Beschäftigungen nebeneinander ausgeübt, kann die Befreiung nur einheitlich für alle Beschäftigungen erklärt werden. Ich verpflichte mich, die Aufnahme weiterer Beschäftigungen dem Arbeitgeber unverzüglich anzuzeigen.

Der Arbeitgeber meldet den Befreiungsantrag der Minijob-Zentrale und nimmt ihn zu den Lohnunterlagen.

Ort, Datum

Unterschrift des Arbeitnehmers

Hinweis: Diese Erklärung ist zu den Lohnunterlagen der Arbeitnehmerin zu nehmen.

Anlage 2 zum Arbeitsvertrag

Information der Beschäftigten zu Arbeitszeiten und zu Mitwirkungspflichten nach dem Entsendegesetz

Ab dem 01. Juli 2007 finden die Regelungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes auch auf das Gebäudereiniger-Handwerk und damit auch auf unseren Betrieb Anwendung. Ab diesem Zeitpunkt ist der Zoll zuständig für die Überprüfung der Einhaltung der vertraglichen Arbeitszeiten.

pro Arbeitstag: 2 bis 8 Stunden

pro Woche: mindestens 4 Stunden, maximal 12 Stunden (max. 40 Stunden im Kalendermonat)

Die zeitliche Lage richtet sich nach der durchzuführenden Tätigkeit.

Diese Arbeitsstunden sind vertraglich vereinbart und dürfen nicht überschritten werden.

Jede Mehrarbeit, Nacharbeit und Sonn- und Feiertagsarbeit ist nur auf ausdrückliche Anweisung des Arbeitgebers oder eines hierfür Bevollmächtigten des Arbeitgebers zulässig. Selbstverschaffte Mehrarbeitszeit, Nacht- oder Sonn- und Feiertagsarbeit sowie eigenmächtige Pausen und Arbeitsverzögerungen z.B. durch Bummel werden ausdrücklich von uns nicht geduldet und bei Verstößen geahndet. Ferner besteht arbeitsrechtlich kein Anspruch auf Vergütung, da diese unzulässigen Überschreitungen der vertraglichen Vereinbarungen arbeitsrechtlich nicht als Arbeitszeit gelten.

Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass die Einhaltung Ihrer vertraglichen Arbeitszeit vom Arbeitgeber kontrolliert wird. Abweichungen von den vertraglichen Arbeitszeitvereinbarungen werden arbeitsrechtlich geahndet und können zu Abmahnungen sowie im Wiederholungsfall bis zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses führen.

Durch die Aufnahme des Gebäudereiniger-Handwerks in das Entsendegesetz hat die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls das Recht, im Objekt die Beschäftigten zu überprüfen und zu befragen. Wir weisen Sie darauf hin, dass die Beamten des Zolls bei ihren routinemäßigen Kontrollen uniformiert und bewaffnet erscheinen. Sie haben als Beschäftigte/r des Gebäudereiniger-Handwerks folgende Mitwirkungs- und Auskunftspflichten gegenüber den Beamten des Zolls, die unbedingt zu beachten sind, da bei Verweigerung dieser Pflichten Ihnen von den Zollbehörden ein Bußgeld auferlegt werden kann.

Folgende Ausweispapiere müssen Sie bei der Arbeit **im Original** mit sich führen und den Zollbeamten auf deren Anfrage vorlegen:

- gültiger Personalausweis oder Pass,
- Sozialversicherungsausweis,
- ggf. Arbeitserlaubnis/-genehmigung

Bei Befragungen durch den Zoll z.B. hinsichtlich Ihrer Personaldaten, Firmenname Ihres Arbeitgebers, Dauer der Arbeitszeit, Pausen, Höhe des Lohns, Urlaubsanspruch/-lohn sind Sie zur vollständigen und wahrheitsgetreuen Auskunft verpflichtet. Bezüglich der Berechnung der Dauer der Arbeitszeit weisen wir darauf hin, dass die Zeit vom Beginn bis zur Beendigung der tatsächlichen (Reinigungs-)Tätigkeit (bzw. Auf-/Abbau der Gerätschaften), abzüglich der Pausen berechnet wird..

Vorstehende Information habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum

Unterschrift des Arbeitnehmers

Erklärung des Arbeitnehmers über weitere beitragspflichtige Einkommensquellen

Diese Erklärung dient als Nachweis zum GKV- Monatsmeldeverfahren ab dem 01.01.2012

Name, Vorname: Likhoto Alona
Straße: Auenstr. 13
Wohnort: 85283 Wolnzach
Geburtsdatum: 15.08.1986

Ich beziehe weiteres Entgelt:	Ja	nein
aus weiteren versicherungspflichtigen Beschäftigungen		
gesetzlichen Renten, Versorgungsbezüge (Betriebsrenten Pensionen)		
Einkommen aus selbständiger Tätigkeit, soweit diese neben gesetzlichen Renten oder neben Versorgungsbezügen erzielt werden.		
Arbeitslosengeld I und II		
Ich versichere, jede Veränderung bzgl. meiner Einkünfte, meinem Arbeitgeber unverzüglich, spätestens bis zur nächsten Gehaltsabrechnung mitzuteilen. Mir ist bewusst, dass eine fehlerhafte oder falsche Meldung, sowie eine zukünftig nicht erfolgte Änderungsmeldung eine Ordnungswidrigkeit ist, welche entsprechend durch die Krankenkassen etc. geahndet werden kann.		

Ort, Datum

Unterschrift des Arbeitnehmers

Betriebliche Arbeitsordnung

der Firma **FHM Hotelservice GmbH**, vertreten durch die Geschäftsführerin Snezhana Todorova,
Berner Straße 38, 60437 Frankfurt am Main

Mit dieser Betriebsordnung werden Verhaltens- und Umgangsregeln innerhalb der Firma sowie gegenüber den Auftraggebern, also den Hotels, in denen die Firma und deren Mitarbeiter arbeiten, festgelegt.

1. Kleiderordnung, persönliches Erscheinungsbild

Der Arbeitnehmer erhält bei Arbeitsaufnahme ein Namensschild, das während der Arbeitszeit getragen werden muss. Das Namensschild wird dem Arbeitnehmer gegen einen Pfandbetrag in Höhe von 5,00 € zur Verfügung gestellt. Sollte es beschädigt sein, gibt es der Arbeitnehmer seinem Objektleiter ab und erhält ein neues. Bei Verlust wird der Pfandbetrag einbehalten. Neben dem Tragen einer sauberen und ordentlichen Arbeitskleidung (gewaschen, gebügelt und ohne Löcher) werden an das persönliche Erscheinungsbild folgende Anforderungen gestellt:

DAMEN: Dezentes Make-up, gepflegte Fingernägel ohne Nagellack, lange Haare müssen mit unauffälligen Haarspangen zusammengebunden werden, nur einen klassischen Ohrring je Ohr, kein Gesichtspiercing oder Nasenring, max. 1 dezenter Ring pro Hand.

HERREN: kein Gesichtspiercing oder Nasenring, keine Ohrringe, wenn überhaupt, muss der Bart gepflegt sein, keinen 3-Tage-Bart, Haare müssen gepflegt sein und dürfen höchstens nackenlang sein. Keinesfalls ist eine auf die Kopfhaut kahl rasierte „Frisur“ gestattet.

Ordnung und Sauberkeit sind das oberste Gebot. Dies gilt für den Arbeitsplatz des Arbeitnehmers genauso wie für seine persönliche Hygiene und sein Erscheinungsbild.

2. Anwesenheitsregelung am Arbeitsplatz

Für das Betreten und das Verlassen des Hotels ist ausschließlich der Personaleingang zu benutzen. Es ist nur in Ausnahmefällen gestattet, das Hotel durch den Gästeeingang oder andere Eingänge zu betreten oder zu verlassen. Der Arbeitsplatz darf verlassen werden, wenn sich der Arbeitnehmer bei seinem zuständigen Vorarbeiter/Objektleiter abgemeldet hat. Raucherpausen gehören nicht zu dem Aufenthalt am Arbeitsplatz bzw. im Hotel ist außerhalb der Dienstzeit nicht gestattet

3. Arbeitszeitregelung / Urlaub

Der Arbeitnehmer hat pünktlich zu Dienstbeginn an seinem Arbeitsplatz zu erscheinen. Der Dienst wird mittels eines Dienstplanes geregelt und ist einzuhalten. Eigenmächtige Veränderungen der Dienste/Dienstzeiten durch Tausch oder Ähnlichem sind unzulässig. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, täglich den Dienstplan einzusehen, um Änderungen zur Kenntnis zu bekommen. Freie Tage zu bestimmten Terminen (wunschfrei) sind rechtzeitig vor dem Erstellen des Dienstplanes dem Objektleiter in Textform oder schriftlich mitzuteilen. Die Anzahl der zu reinigende Zimmer pro Stunde eines jeden Objektes basiert auf einem Zeitraster der einzelnen Reinigungstätigkeiten in Abhängigkeit mit den vom Auftraggeber geforderten Leistungen lt. Leistungsverzeichnis für die durchzuführende

Arbeit. Die vorgegebene Sollvorgabe muss in der entsprechenden Zeit vom Arbeitnehmer erfüllt werden. Die Erfüllung der Sollvorgabe ist maßgebend für die abzurechnende Stunde. Die dem Arbeitnehmer obliegenden Tätigkeiten sind ordnungsgemäß und gewissenhaft auszuführen. Über die Sollvorgabe der jeweiligen Objekte kann sich der Arbeitnehmer über die Monatsabrechnungsliste beim jeweiligen Vorarbeiter informieren.

4. Ordnung im Betrieb

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, sich freundlich und hilfsbereit im Hotel zu verhalten, insbesondere im Umgang mit den Hotelgästen. Er hat sich zu jeder Zeit im Hotel so zu verhalten, dass der Hotelbetrieb nicht gestört wird. Betriebsinterne Angelegenheiten sind als solche zu behandeln und nicht dem Hotel bzw. dessen Angestellten und den Gästen zur Kenntnis zu bringen. Insbesondere ist es untersagt, sich über Lohnangelegenheiten, Dienstgestaltungen und Unstimmigkeiten zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern auszulassen. Solche Dinge sind im Personalbüro zu regeln.

Personalunterlagen wie Sozialversicherungsausweise, Verlängerungen von Aufenthaltstiteln, Lohnsteuermerkmale und Ähnliches sind ausschließlich im Personalbüro abzugeben.

Bescheinigungen jeglicher Art werden im Personalbüro ausgestellt und sind ausschließlich dort anzufordern und abzuholen.

Der Arbeitnehmer hat sorgsam und gewissenhaft mit dem ihm ausgehändigten Schlüssel umzugehen. Nur der Arbeitnehmer darf für sich die Zimmertür öffnen. Es ist ihm verboten, die Tür einem Gast oder einer anderen Person zu öffnen. Die Rückgabe dieses Schlüssels am Dienstende erfolgt ausschließlich an die Hausdame bzw. an den Vorarbeiter. Es ist verboten, den Schlüssel irgendwo abzulegen und den Arbeitsort zu verlassen. Fundsachen sind unverzüglich an die Hausdameabteilung weiterzuleiten. Jegliche Mitnahme von Hotel- bzw. Firmeneigentum ist strengstens untersagt. Dies gilt auch für Bagatellsachen (z. B. Pfandflaschen, Kugelschreiber, Briefumschläge, Reinigungsmaterial etc.). Werden entsprechende Gegenstände am Körper, in den persönlichen Sachen, im Spind oder beim Verlassen des Gebäudes gefunden, wird dies als Diebstahl gewertet.

Findet der Arbeitnehmer ein Zimmer, welches ihm für die Reinigung eingeteilt wurde, sauber vor, so hat er dieses unverzüglich dem Vorarbeiter zu melden. Es ist verboten, dieses Zimmer als „gereinigt“ anzukreuzen bzw. als „gereinigt“ zu melden.

Es ist verboten, Lebensmittel im Gästezimmer zu verspeisen. Es ist verboten, im Gästezimmer zu rauchen oder Getränke und Lebensmittel aus der Minibar zu entnehmen. (Ausnahme: Bei Kontrolle der Minibar in einem Abreisezimmer sind Lebensmittel vom Gast zu entfernen und als Fundsache zu behandeln. Es ist verboten, im Gästezimmer fernzusehen. Kurze Kontrolle des technischen Zustands (15 Sec.) ist notwendig.

Es ist verboten, vom Gästezimmer aus Telefongesprächen zu führen. Telefongespräche, die der Arbeitnehmer vom Gästezimmer aus nach außen führt, haben die fristlose Kündigung zur Folge. Es ist verboten, im Gästezimmer Telefongespräche entgegenzunehmen.

5. Anzeige/Vermeidung von strafbaren Handlungen

Wer die Begehung oder Vorbereitung einer strafbaren Handlung in der Firma oder im Hotel wahrnimmt, muss dieses unverzüglich seinem Vorgesetzten oder dem Personalbüro melden. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz gegenüber Arbeitskollegen, Gästen sowie den Mitarbeitern des Vertragspartners haben die fristlose Kündigung zur Folge.

Schlägereien des Arbeitnehmers am Arbeitsplatz, rassistische oder fremdenfeindliche Äußerungen oder Handlungen sind für den Arbeitgeber sowie für deren Auftraggeber unzumutbar. Sollte der Arbeitnehmer in eine solche Tat verwickelt sein, wird er fristlos gekündigt.

6. Regelung zur Arbeitsplatzgestaltung

Aus Sicherheitsgründen weist der Arbeitgeber darauf hin, keine persönlichen Wertgegenstände im Spind aufzubewahren. Das Aufbewahren von Fundsachen, Gäste-, Hotel- oder Firmeneigentums im Spind ist verboten. Der Arbeitgeber fordert absolute Sauberkeit in den Umkleieräumen sowie in den Toiletten. Es ist verboten, Gästetücher sowie Guest Supplies, die für Gäste ausgelegt werden, zur persönlichen Hygiene zu gebrauchen.

7. Alkohol-, Drogen- und Rauchverbot

Für den Arbeitnehmer besteht während der Arbeitszeit absolutes Alkoholverbot! Das Rauchen und der Alkoholkonsum im Gästezimmer, Wäscheoffice, Lagerraum, Flur sowie in den öffentlichen Bereichen des Hotels, sind absolut verboten. Das Arbeiten unter Drogen ist strikt untersagt. Ebenfalls ist es nicht gestattet, im angetrunkenen, betrunkenen oder berauschten Zustand zur Arbeit zu erscheinen.

8. Unfallmeldungen

Unfälle am Arbeitsplatz und Wegeunfälle (Unfall auf dem direkten Weg zwischen Wohnung und Arbeitsstätte), die eine Arbeitsunfähigkeit von mehr als 3 Kalendertagen oder den Tod eines Arbeitnehmers zufolge haben, sind meldepflichtig.

Eine Unfallanzeige ist binnen 3 Tagen nach Kenntnisaufnahme über den Unfall zu erstatten.

Dazu ist es notwendig, dass der Arbeitnehmer sich unverzüglich mit dem Personalbüro in Verbindung setzt, damit die Angaben zum Unfall vollständig erfasst werden können.

9. Verstoß gegen die betriebliche Ordnung

Wer gegen die betriebliche Arbeitsordnung verstößt, muss mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen wie Ermahnung, Abmahnung bis hin zur Kündigung rechnen.

Unterschrift des Arbeitnehmers